

**Ноябрьский городской суд
Ямало-Ненецкого автономного
округа**

проспект Мира, д. 39, г. Ноябрьск,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
629805

телефон 35-30-39, 35-40-32

E-mail: noyabrsky.ynao@sudrf.ru

«___» _____ г. № _____

На № _____ от «___» _____

Дело №2а-859/2026

УИД 89RS0005-01-2026-001022-38

Региональная корпоративная
общественная организация
инвалидов "Центр информационной
поддержки "Таганай".
629804, г. Ноябрьск, ул. Рабочая,
д. 109-Б, кв.4
taganai89@yandex.ru

Департамент социальной защиты
населения ЯНАО
629008, г. Салехард, у л.
Подшибякина, д. 15
dszn@yanao.ru

В соответствии со ст. 135 КАС РФ направляю копию определения о принятии административного искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству по иску Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Таганай» к Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа о признании решений, действий (бездействий) незаконными, возложении обязанности устранить допущенное нарушение прав и законных интересов, для сведения.

Информация о времени и месте судебного заседания (совершения отдельного процессуального действия) размещена на официальном сайте Ноябрьского городского суда в сети "Интернет".

Лица, участвующие в деле, могут направлять и получать информацию о деле и иные сведения по адресу: Ноябрьский городской суд, 629805, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 39, тел.: (3496) 35-40-37, 35-30-39, факс.: 35-40-38, эл.почта - noyabrsky.ynao@sudrf.ru, сайт - <http://noyabrsky.ynao.sudrf.ru>.

Согласно ч.1.1 ст.96 КАС РФ судебное извещение может быть направлено в электронном виде посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Для получения судебного уведомления через личный кабинет ЛКГУ (личный кабинет Госуслуг) необходимо выполнить соответствующие настройки. С инструкцией по установке соответствующего значения в настройках можно ознакомиться на сайте суда. Переход на сайт суда возможен по размещенному на извещении QR-коду.

Приложение: 1 адрес - копия определения о принятии административного искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству на 1 л. в 1 экз., 2 адрес - копия определения о принятии административного искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству на 1 л. в 1 экз., копия административного иска.

Судья

исп.: секретарь с/з Мицкевич А.С.
тел.: 8 (3496) 35-39-86, каб. 535



Е.Н. Тихонова

* С инструкцией по оформлению подписки на рассылку судебных уведомлений через портал Госуслуг можно ознакомиться на сайте суда в разделе «Справочная информация – «разное», переход на сайт суда посредством размещенного QR-кода.



**Инструкция
настройки
ЛКГУ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии и подготовке административного искового заявления

23 марта 2026 года

город Ноябрьск ЯНАО

Судья Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Тихонова Е.Н., ознакомившись с административным иском заявителем Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Таганай» к Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа о признании решений, действий (бездействий) незаконными, возложении обязанности устранить допущенное нарушение прав и законных интересов,

установил:

представитель Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Таганай» (далее – РКООИ ЦИП «Таганай») обратился в суд с иском к Департаменту социальной защиты населения ЯНАО о признании решений, действий (бездействий) незаконными, возложении обязанности устранить допущенное нарушение прав и законных интересов.

Административное исковое заявление подлежит рассмотрению и разрешению Ноябрьским городским судом в порядке административного судопроизводства по правилам главы 22 Кодекса административного судопроизводства РФ.

Требования ст.ст. 125, 126, 218, 220 Кодекса административного судопроизводства РФ соблюдены.

В соответствии п.1 ч.2 со ст.333.36 НК РФ административный истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

Оснований для отказа в принятии заявления, его возвращения, оставления без движения не имеется.

Руководствуясь ст.ст.127, ч.2 ст.133, 135 Кодекса административного судопроизводства РФ, судья

определил:

принять к производству суда административное исковое заявление Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Таганай» к Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа о признании решений, действий (бездействий) незаконными, возложении обязанности устранить допущенное нарушение прав и законных интересов.

Провести подготовку административного дела к судебному разбирательству, совершив следующие процессуальные действия.

В связи с чем, определить, что лицами, участвующими в деле являются: административный истец – РКООИ ЦИП «Таганай»; административный ответчик - Департамент социальной защиты населения ЯНАО.

Направить копию административного искового заявления с приложенными документами в адрес административных ответчиков.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что для рассмотрения настоящего дела имеют юридическое значение следующие факты: факт нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца; соблюдение срока обращения в суд; соблюдение требований нормативных правовых актов, устанавливающих: а) полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; в) основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами; соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения.

В целях обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела, учитывая обстоятельства, относящиеся к конкретному административному делу, и процессуальные действия, которые надлежит совершить, провести подготовку данного административного дела к судебному разбирательству в срок до 10 апреля 2026 года.

Разъяснить, что подготовка к судебному разбирательству проводится судьей единолично после принятия административного искового заявления к производству суда с участием сторон.

В ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству в срок до 10 апреля 2026 года: административному истцу (его представителю) необходимо:

- передать административному ответчику копии документов, в которых содержатся доказательства, обосновывающие фактические основания административного искового заявления и не приобщенные к иску копии документов;

- до начала судебного разбирательства заявить перед судом ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда;

- выразить в письменном ходатайстве позицию о возможности рассмотрения дела в его отсутствие;

- предоставить суду документы, подтверждающие полномочия представителя, в том числе представить документ о высшем образовании, заверенный надлежащим образом;

административному ответчику (его представителю) необходимо:

- предоставить документы, устанавливающие полномочия на принятие оспариваемого решения, изложенного в ответе от 13 января 2026 года №89-07/01-07-40 на обращение от 18 сентября 2025 года исх. №096; все документы послужившие основанием для его принятия (в частности, само обращение, приложенные к нему документы, решения по обращению (ответы)); а также сведения о направлении/вручении ответов на обращение; а также иные документы, имеющие отношение к существу заявленных административным истцом требований.

- уточнить до начала судебного разбирательства требования административного истца и фактические основания этих требований;

- предоставить административному истцу (его представителю) и суду возражения в письменной форме относительно заявленных требований;

- передать суду доказательства обосновывающие возражения относительно административного искового заявления, а административному истцу (его представителю) копии документов, в которых эти доказательства содержатся;

- до начала судебного разбирательства заявить перед судом ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно;

- выразить в письменном ходатайстве позицию о возможности рассмотрения дела в его отсутствие;

- предоставить суду документы, подтверждающие полномочия представителя, в том числе представить документ о высшем образовании, заверенный надлежащим образом;

Разъяснить сторонам их процессуальные права и обязанности:

лица, участвующие в деле, имеют право: знакомиться с материалами административного дела, делать выписки из них и снимать с них копии; заявлять отводы; представлять доказательства, до начала судебного разбирательства знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в этом деле, и с доказательствами, истребованными в том числе по инициативе суда, участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам судебного процесса; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, знакомиться с протоколом судебного заседания, результатами аудио- и (или) видеопотоколирования хода судебного заседания, если такое протоколирование осуществлялось, и представлять письменные замечания к протоколу и в отношении результатов аудио- и (или) видеопотоколирования; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам; возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, о принятых по данному административному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по административному делу; обжаловать судебные акты в части, касающейся их прав, свобод и законных интересов; пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными Кодексом.

Стороны должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (статья 45 КАС РФ).

Если Кодексом не предусмотрено обязательное участие представителя в судебном процессе, граждане, обладающие административной процессуальной дееспособностью, могут вести свои административные дела в суде лично и (или) через представителей. Личное участие в административном деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Разъяснить сторонам, что в силу ч. 1 ст. 55 КАС РФ представителями в суде по административным делам могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование.

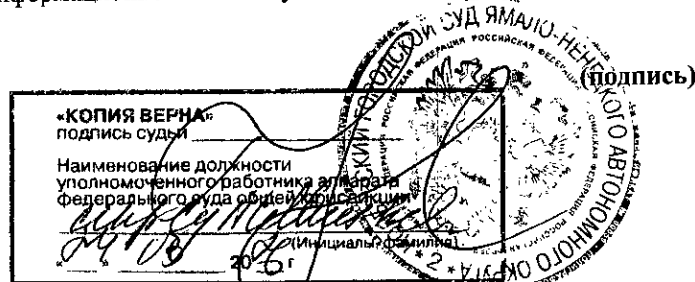
Разъяснить сторонам, что в случае противодействия своевременной подготовке административного дела к судебному разбирательству, в том числе в случае непредставления или несвоевременного представления административным ответчиком возражений в письменной форме и необходимых доказательств в назначенный судом срок, невыполнения иных указаний суда, суд может наложить на виновную сторону штраф в размере и порядке, предусмотренных статьями 122 и 123 КАС РФ.

Направить сторонам (их представителям) копию определения о принятии и подготовке административного искового заявления.

Лица, участвующие в деле могут направлять и получать информацию об административном деле по адресу: пр. Мира, 39, г. Ноябрьск, 629805, Ноябрьский городской суд; факс (3496) 35-30-39, 35-40-32, e-mail: noyabrsky.ynao@sudrf.ru, site: <http://noyabrsky.ynao.sudrf.ru>; (телефон 35-30-39, 35-39-86, 535 кабинет).

Информация о принятии административного искового заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается судом на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Судья -



ИСК №1 – в Ноябрьский городской суд
В Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа

Адрес: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. пр-т Мира, 39

Административный истец:

Региональная корпоративная общественная
организация инвалидов

«Центр информационной поддержки «Таганай»
(РКООИ ЦИП «Таганай») в пользу неограниченного
круга лиц поставщиков соцуслуг в ЯНАО

Адрес: 629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, д.
109-Б, кв. 4

ИНН 8905998693, ОГРН 1138900000524

Председатель: Богдановский Сергей Викторович

Телефон: +79091950408, эл. почта:
taganai89@yandex.ru

Административный ответчик:

Департамент социальной защиты населения Ямало-
Ненецкого автономного округа

Адрес: 629008, г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 15

ИНН 8901017082, ОГРН 1058900020960

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

**об оспаривании бездействия органа государственной власти,
нарушающего право на информацию и законные экономические
интересы**

Обстоятельства дела

Административный истец является поставщиком социальных услуг,
включенным в реестр поставщиков социальных услуг Ямало-Ненецкого
автономного округа, и оказывает услугу «Перевозка на автотранспорте
«Социальное такси» для инвалидов – членов организации и иных граждан.

Собранные отзывы получателей подтверждают высокую
востребованность и жизненную необходимость услуги «Социальное такси»
среди граждан с особыми потребностями
(<https://disk.yandex.ru/d/c2q6dQBdjwwMDQ>). Многие лица с ограниченными
возможностями указывают, что данная услуга способствует повышению
качества их жизни и позволяет реализовать своё право на свободное
передвижение, гарантированное Конституцией РФ.

В связи с существенным ростом затрат (ГСМ, запчасти, страхование,
оплата труда) и отсутствием индексации тарифа с 2021 года, Истец
неоднократно обращался в Департамент социальной защиты населения ЯНАО
(далее – Департамент) с требованиями:

- предоставить детализированную информацию о бюджетных расходах
на социальные услуги, оказанные негосударственными поставщиками в
2024 году (в разрезе каждого поставщика);

- пересмотреть тариф на услугу «Социальное такси», установленный Приказом Департамента от 25.12.2024 № 202-ОД, и утвердить экономически обоснованный тариф с учетом реальных затрат и инфляции.

Обращения направлялись 18.09.2025, а также в рамках «Прямой линии Президента РФ – 2025».

Ответы Департамента:

1. Письмо от 29.09.2025 № 89-02/11-09/6080 – отказ в предоставлении информации.
2. Письмо от 13.01.2026 № 89-07/01-07-01/40 – разъяснения о порядке тарифообразования, отказ предоставить расчет тарифа.
3. Письмо от 14.01.2026 № 89-02/11-09/82 (подписано Новосёловой И.И.) – подтверждение снижения тарифа с 2300 до 884,40 руб., ссылка на рост числа поставщиков до 12.
4. Письмо от 17.02.2026 № 89-14/01-07-01/337 – повторение доводов об унификации, отказ в предоставлении детальной информации со ссылкой на п.6 ч.1 ст.20 ФЗ-8.

Анализ ответов показывает, что Департамент:

- признает факт снижения тарифа более чем на 60% (с 2300 до 884,40 руб.);
- не представил экономического обоснования нового тарифа;
- игнорирует представленные Истцом расчеты;
- отказывает в предоставлении публичной информации о расходовании бюджетных средств;
- ссылается на рост конкуренции, однако актуальные данные реестра опровергают этот довод (к 2026 году количество поставщиков сократилось до 7, что подтвердит судебный запрос).

Аргументы на ответы и возражения ответчика

1. **Относительно отказа в информации по п.6 ч.1 ст.20 ФЗ-8**

Запрос Истца не требовал проведения аналитической работы, а касался предоставления уже имеющейся первичной информации о распределении субсидий. Такая информация подлежит раскрытию в силу принципа прозрачности бюджета (ст.36 БК РФ). Сам Департамент в письме от 13.01.2026 ссылается на ст.36 БК, подтверждая обязанность публиковать отчеты, однако фактически этого не делает, что является бездействием.

2. **Относительно довода о «пилотном проекте» и росте конкуренции**

Утверждение о росте числа поставщиков до 12 к 2025 году не соответствует действительности. По состоянию на начало 2026 года в реестре поставщиков социальных услуг числится только 7 организаций, предоставляющих услугу «Социальное такси». Снижение тарифа привело к обратному эффекту – разорению и уходу с рынка, что доказывает экономическую необоснованность тарифа. Ответчик не представил доказательств, что рост числа поставщиков был устойчивым, и проигнорировал последствия своих действий.

3. **Относительно «компенсации» увеличением числа поездок**
Увеличение доступных поездок с 48 до 96 в год не компенсирует падение тарифа. Расчет: ранее годовое финансирование на одного получателя при полной реализации составляло $2300 \times 48 = 110\,400$ руб. При новом тарифе: $884,40 \times 96 = 84\,902,4$ руб. Совокупное финансирование сократилось на 23%, при этом переменные затраты (ГСМ, амортизация) выросли пропорционально пробегу. Следовательно, услуга стала убыточной.
4. **Относительно отсутствия обязанности предоставлять расчет тарифа поставщикам**
Отсутствие такой обязанности не освобождает ответчика от установления экономически обоснованного тарифа. Использование методики, основанной на затратах государственных учреждений, без корректировки на рыночные условия негосударственного сектора является дискриминационным и противоречит Федеральному закону № 442-ФЗ и № 189-ФЗ.
5. **Относительно ссылок на постановления Правительства ЯНАО**
Сами постановления (№ 1306-П, № 152-П и др.) не могут служить оправданием необоснованного снижения тарифа. В рамках настоящего иска оспаривается не законность этих актов, а бездействие по неприменению экономически обоснованного подхода. Кроме того, в отдельном иске оспариваются нормативные акты, устанавливающие тарифы.

Правовое обоснование

Бездействие Департамента нарушает:

- ст. 36 Бюджетного кодекса РФ (принцип прозрачности);
- ст. 8 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ (право на доступ к информации);
- ст. 15, 30 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ (требования к экономической обоснованности тарифов);
- ст. 218 КАС РФ (право оспорить бездействие).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 218–220, ч. 2 ст. 24 КАС РФ,

ПРОШУ СУД:

1. Признать **бездействие** Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, выразившееся в:
- а) непредоставлении по запросу от 18.09.2025 детализированной информации о бюджетных расходах на социальные услуги негосударственных поставщиков за 2024 год;
 - б) необеспечении открытого доступа к указанной информации путем ее обязательного опубликования на официальном сайте;
 - в) непринятии решения по обращениям Истца об установлении экономически обоснованного тарифа на услугу «Социальное такси», **незаконным.**

2. Обязать Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу:

- а) предоставить Истцу запрашиваемую информацию в полном объеме;
- б) разместить в открытом доступе на своем официальном сайте детализированные отчеты о предоставлении субсидий негосударственным поставщикам социальных услуг за 2024 год (в разрезе каждого поставщика и объема финансирования);
- в) рассмотреть обращение Истца об установлении экономически обоснованного тарифа на услугу «Социальное такси» с обязательным учетом инфляции с момента последней индексации и реальной структуры затрат негосударственного поставщика и принять по нему мотивированное решение.

Приложения:

- 1. Копия искового заявления для ответчика. ✓
- 2. Ходатайство об освобождении от уплаты госпошлины (п.3 ч.2 ст.333.36 НК РФ). ✓
- 3. Копия Устава РКООИ ЦИП «Таганай». ✓
- 4. Копия обращения Президенту РФ от 18.09.2025 № 096 ✓
- 5. Копия ответа Заместителя Губернатора от 29.09.2025 № 89-02/11-09/6080. ✓
- 6. Копия ответа ДСЗН ЯНАО от 13.01.2026 № 89-07/01-07-01/40. ✓
- 7. Копия ответа Заместителя Губернатора от 14.01.2026 № 89-02/11-09/82. ✓
- 8. Копия ответа Государственно-правового департамента ЯНАО от 17.02.2026 № 89-14/01-07-01/337. ✓
- 9. Скриншот официального сайта ДСЗН ЯНАО, подтверждающий отсутствие запрашиваемой информации. ✓
- 10. Расчет инфляции с 2021 по 2025 год (на основе данных Росстата по ЯНАО). ✓

Председатель РКООИ ЦИП «Таганай»

Богдановский С.В.

«11» августа 2026 г.



